DALAM MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA
CAWANGAN PERAK

NO. KES. 10/4-1163/24

DI ANTARA

ROSMAN BIN ABDUL MANAF

DAN

FLASH MALAYSIA EXPRESS SDN. BHD.

NO. AWARD : 1869 TAHUN 2025

DI HADAPAN	:	**Y.A TUAN ZULHELMY BIN HASAN – PENGERUSI**
TEMPAT	:	Mahkamah Perusahaan Malaysia, bersidang di Ipoh, Perak
TARIKH RUJUKAN	:	12/09/2024
TARIKH SEBUTAN	:	23/10/2024 & 20/12/2024
TARIKH BICARA	:	09/07/2025
PERWAKILAN	:	**Rosman Bin Abdul Manaf** Hadir mewakili diri sendiri - tidak diwakili Pihak Yang Menuntut **Tan Yi Zien** bersama **Muhammad Afiq Bin Ismail Hisham** Wakil Pihak Syarikat

Rujukan Representasi:

Ini adalah suatu rujukan representasi oleh Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan Malaysia bertarikh 12/09/2024 di bawah **Seksyen 20(2) Akta Perhubungan Perusahaan 1967** yang dirujuk dan diterima oleh Mahkamah Perusahaan pada 12/09/2024 berhubung suatu rujukan representasi oleh **ROSMAN BIN ABDUL MANAF** (selepas ini dirujuk sebagai *"pihak Yang Menuntut"*) mengenai pembuangan kerjanya dikatakan secara tiada alasan dan sebab yang adil oleh **FLASH MALAYSIA EXPRESS SDN. BHD.** (selepas ini dirujuk sebagai *"Pihak Syarikat"*) pada 11/05/2024 di mana tiada kemungkinan boleh diselesaikan dan kemudiannya dirujuk kepada Mahkamah Perusahaan ini menurut **Seksyen 20(3) Akta Perhubungan Perusahaan 1967** untuk suatu Award diputuskan dan diperturunkan.

AWARD

Latar Belakang & Fakta Kes:

[1] Pihak Yang Menuntut (selepas ini dirujuk sebagai "PYM") mula bekerja di Flash Malaysia Express Sdn. Bhd. (selepas ini dirujuk sebagai "pihak Syarikat") sebagai seorang *"Van Courier"* pada 12/11/2021 secara pekerja kontrak bertempoh tetap dan beliau telah ditugaskan ke PAR-SP Kampar sebelum dipindahkan ke BPD-SP Batang Padang pada 20/01/2022.

[2] Setiap pekerja Syarikat diwajibkan untuk merekodkan waktu masuk bekerja dan balik bekerja bagi tujuan merekodkan kehadiran. Pihak Syarikat menetapkan bagi pekerja shif, waktu bekerja adalah selama 7.5 jam dan 1.5 jam waktu berehat seperti mana dinyatakan dalam kontrak bertempoh tetap tersebut. Dalam surat perlantikan pekerja bagi tarikh 12/11/2021 adalah dinyatakan secara kontrak bertempoh tetap selama enam (6) bulan yang berakhir pada 11/05/2022.

[3] Gaji pokok PYM adalah sebanyak RM1,700.00 setiap bulan dan selebihnya adalah bergantung kepada komisen untuk penghantaran bungkusan dan juga elaun pengangkutan sebanyak RM60.00 sehari. Walau bagaimanapun, komisen dan elaun tersebut adalah bersifat tidak tetap dan bersyarat apabila rekod kedatangan hendaklah mempunyai rekod *"punch in"* dan *"punch out"* dan mencapai sasaran KPI harian yang telah ditetapkan oleh pihak Syarikat.

[4] Pertukaran tempat kerja PYM dari PAR-SP Kampar ke BPD-SP Batang Padang adalah atas permintaan daripada PYM sendiri dan pihak Syarikat tidak pasti mengenai saranan pembelian van sendiri seperti mana didakwa oleh PYM.

[5] Kontrak perkhidmatan PYM telah diperbaharui sebanyak lima (5) kali berdasarkan keperluan operasi Syarikat dari semasa ke semasa dengan lanjutan/sambungan kontrak bertempoh tetap dengan jumlah gaji asas yang sama RM1,700.00 sebulan seperti mana berikut:-

1) 12/11/2021 hingga 11/05/2022 selama enam (6) bulan;

2) 12/05/2022 hingga 11/11/2022 selama enam (6) bulan;

3) 12/11/2022 hingga11/05/2023 selama enam (6) bulan;

4) 12/05/2023 hingga 11/11/2023 selama enam (6) bulan; dan

5) 12/11/2023 hingga 11/05/2024 selama enam (6) bulan sebagai pembaharuan kontrak bertempoh tetap yang terakhir.

[6] Pada 04/05/2024, PYM telah diberikan surat *"Tamat Kontrak Perkhidmatan Tetap – Van Courier"* oleh pihak Syarikat dengan menyatakan bahawa kontrak akan tamat mengikut tempoh yang dipersetujui. PYM telah menandatangani dokumen pengesahan tamat kontrak bertempoh tetap tersebut pada 06/05/2024.

[7] Merujuk surat pihak Syarikat bertarikh 11/05/2024 menyatakan penamatan perkhidmatan PYM berkuat kuasa pada tarikh yang sama oleh kerana kontrak perkhidmatan telah tamat tempoh. Pemberitahuan yang sama tersebut telahpun dikeluarkan oleh pihak Syarikat pada 04/05/2024 kepada PYM iaitu lapan (8) hari sebelum tamat tempoh kontrak tersebut pada 11/05/2024.

[8] PYM yang terkilan dan tidak berpuas hati dengan penamatan dan ketidaksambungan kontrak bertempoh tetap tersebut telah memfailkan rujukan representasinya kepada Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan terhadap pihak Syarikat pada 14/05/2024 di bawah peruntukan **Seksyen 20(2)** dan **Seksyen 20(3) Akta Perhubungan Perusahaan 1967** berhubung tuntutannya dan dakwaannya bahawa penamatan perkhidmatannya oleh pihak Syarikat tersebut adalah dilakukan tanpa sebab dan alasan yang adil kepada Mahkamah Perusahaan ini untuk diputuskan.

<u>Kes Pihak Yang Menuntut</u>:

[9] PYM memplidkan bahawa pihak Syarikat telah memaklumkan penamatan kontrak perkhidmatan tempoh tetap – *van courier* secara tiada beralasan dan adil. Pihak Syarikat tidak mengeluarkan dokumen kontrak yang sah dan yang dipersetujui oleh PYM secara bertandatangan untuk ditamatkan kontrak pekerjaan. PYM tiada mempunyai rekod salah laku dan tindakan disiplin oleh pihak Syarikat sebagai alasan penamatan kontrak.

[10] PYM menegaskan bahawa pihak Syarikat tidak melaksanakan proses pemindahan pekerjaan secara terus setelah penamatan kontrak. Tindakan penamatan kontrak sebelum ini yang dibuat tanpa persetujuan dan kontrak yang jelas merupakan satu tindakan yang tidak adil dan mengabaikan Kebajikan terhadap pekerja.

[11] Semasa bertugas di SP Kampar, PYM sering ditugaskan ke Cameron Highlands sekurang-kurangnya 30 kali sebulan dan PYM akur demi keperluan pekerjaan. Selepas setahun lebih, PYM disarankan membeli sebuah van untuk menjadi pekerja tetap. PYM telah membeli sebuah van. Dalam beberapa bulan kemudian, PYM diminta bertukar ke BPD Batang Padang kerana ada kawasan yang tidak mahu dihantar oleh kurier lain.

[12] PYM memplidkan juga bahawa surat tamat kontrak bertarikh 04/05/2024 yang diterima PYM menyatakan perkhidmatan PYM ditamatkan pada 11/05/2024. Hampir satu tahun PYM dipaksa tandatangan surat penamatan kerja dan

bertanyakan mengapa PYM diberhentikan sedangkan tiada apa-apa salah laku di Syarikat.

[13] PYM menghujahkan bahawa beliau amat kecewa atas tindakan yang dikenakan terhadapnya. PYM dengan ini memohon bahawa Mahkamah ini memutuskan bahawa penamatan pekerjaannya adalah tanpa sebab atau alasan adil dan mengarahkan bahawa PYM dilantik semula kepada pekerjaannya yang lama tanpa kehilangan sebarang gaji, perkhidmatan kekananan, keistimewaan atau manfaat atau perintah alternatif sepertimana Mahkamah ini fikir sesuai dan manfaat.

<u>Kes Pihak Syarikat</u>:

[14] Pihak Syarikat menegaskan bahawa surat tamat kontrak bertempoh tetap telahpun dikeluarkan kepada PYM pada 04/05/2024 memaklumkan bahawa kontrak bertempoh tetap PYM akan berakhir pada 11/05/2024 dan tidak akan diperbaharui. PYM sendiri telah menandatangani surat tersebut sebagai pengesahan penerimaan makluman tersebut pada 06/05/2024 dalam surat yang sama.

[15] Oleh demikian, surat pihak Syarikat bertarikh 04/05/2024 tersebut bukanlah surat penamatan kerja. Sebaliknya, surat tersebut hanyalah pemberitahuan bahawa kontrak pekerjaan PYM akan tamat pada 11/05/2024. Tiada paksaan atau dorongan oleh pihak Syarikat untuk PYM menandatangani surat tersebut seperti didakwa oleh PYM.

[16] Pihak Syarikat menegaskan juga dalam kes ini kontrak bertempoh tetap yang dipersetujui kedua-dua pihak telah tamat secara semula jadi di hujung tempohnya. Tiada pembaharuan secara automatik atau jangkaan sah pekerjaan tetap. Beban pembuktian terletak kepada PYM untuk membuktikan penamatan pra-matang atau ketidaksahan kontrak.

<u>Kertas Kausa, Ikatan Dokumen, Penyataan Saksi & Hujahan Bertulis Dirujuk</u>:

[17] Dalam perbicaraan kes ini pada 09/07/2025, pihak Syarikat telah memanggil *District Manager* bernama **Mohamad Solehuddin B Mohamed Zan** (COW-1) sebagai saksi tunggal pihak Syarikat manakala PYM, **Rosman Bin Abdul Manaf** (CLW-1) memanggil dirinya sendiri sebagai saksi dalam kesnya.

[18] Dalam perbicaraan yang sama, Mahkamah ini telah dirujuk kepada dokumen-dokumen perbicaraan yang telah difailkan oleh kedua-dua belah pihak seperti mana yang berikut:-

(i) Penyata Kes PYM bersama Ikatan Dokumen (ditandakan sebagai CLB) bertarikh 25/11/2024;

(ii) Penyatan Balas Pihak Syarikat bertarikh 11/12/2024;

(iii) *Bundle of Documents* ditandakan sebagai COB-1;

(iv) *Additional Bundle of Document* ditandakan sebagai COB-2;

(v) *Company's Witness Statement*; **Mohamad Solehuddin B Mohamaed Zan** (COW-1) bertarikh 09/07/2025 ditandakan sebagai COWS-1;

(vi) Penyata Saksi PYM; **Rosman Bin Abdul Manaf** (CLW-1) bertarikh 04/07/2025 ditandakan sebagai CLWS-1; dan

(vii) Hujahan Bertulis Pihak Syarikat bertarikh 03/09/2025

Nota: PYM telah gagal memfaikan Hujahan Bertulisnya walaupun telah diberikan arahan dan peringatan beberapa kali oleh Mahkamah Perusahaan ini, tetapi sehingga kini, beliau masih gagal melakukannya. Kedua-dua pihak juga tidak memfailkan sebarang Hujahan Balasan masing-masing selepas daripada itu.

Peranan & Fungsi Mahkamah Perusahaan:

[19] Peranan Mahkamah Perusahaan di bawah **Seksyen 20 Akta Perhubungan Perusahaan 1967** dijelaskan secara ringkas dalam kes ***Milan Auto Sdn. Bhd. v. Wong Seh Yen*** **[1995] 4 CLJ 449** di mana *Mohd Azmi bin Kamaruddin* FCJ semasa menyampaikan penghakiman Mahkamah Persekutuan sempat menyatakan perkara berikut:-

> *"As pointed out by this Court recently in **Wong Yuen Hock v. Syarikat Hong Leong Assurance Was. Bhd. & Another Appeal [1995] 3 CLJ 344; [1995] 2 MLJ 753**, the function of the Industrial Court in dismissal cases on a reference under **s. 20** is two-fold firstly, to determine whether the misconduct complained of by the employer has been established, and secondly whether the proven misconduct constitutes just cause or excuse for the dismissal. Failure to determine these issues on the merits would be a jurisdictional error..."*

[20] Prinsip di atas telah ditegaskan lagi oleh Mahkamah Rayuan dalam kes ***K A Sanduran Nehru Ratnam v. I-Berhad*** **[2007] 1 CLJ 347** di mana *Mohd Ghazali Yusoff*, JCA menggariskan fungsi Mahkamah Perusahaan:-

> ***"[21]*** *The learned judge of the High Court held that the Industrial Court had adopted and applied a wrong standard of proof in holding that the respondent has failed to prove dishonest intention and further stating that the respondent has not been able to discharge their evidential burden in failing to prove every element of the charge. He went on to say that the function of the Industrial Court is best described by the Federal Court in* ***Wong Yuen Hock v. Syarikat Hong Leong Assurance Sdn. Bhd. and Another Appeal [1995] 3 CLJ 344*** *where in delivering the judgment of the court Mohd Azmi FCJ said (at p. 352):*
>
> > *On the authorities, we were of the view that the main and only function of the Industrial Court in dealing with a reference under s. 20 of the Act (unless otherwise lawfully provided by the terms of the reference), is to determine whether the misconduct or irregularities complained of by the management as the grounds of dismissal were in fact committed by the workman, and if so, whether such grounds constitute just cause or excuse for the dismissal"*

[21] Ia tidak akan lengkap setakat ini jika Mahkamah ini gagal membuat rujukan kepada keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes ***Goon Kwee Phoy v. J & P Coats (M) Bhd.*** **[1981] CLJU 30; [1981] 1 LNS 30** di mana *Raja Azlan Shah*, CJ (Malaya) berpendapat:

"Where representations are made and are referred to the Industrial Court for enquiry, it is the duty of that Court to determine whether the termination or dismissal is with or without just cause or excuse. ***If the employer chooses to give a reason for the action taken by him the duty of the Industrial Court will be to enquire whether that excuse or reason has or has not been made out.*** *If it finds as a fact that it has not been proved, then the inevitable conclusion must be that the termination or dismissal was without just cause or excuse. The proper enquiry of the Court is the reason advanced by it and that Court or the High Court cannot go into another reason not relied on by the employer or find one for it."*

Beban Pembuktian:

[22] Apabila majikan atau syarikat telah menyebabkan pekerja itu dipecat, maka menjadi tanggungjawab dan peranan pihak Syarikat untuk melepaskan beban pembuktian bahawa pemecatan itu adalah dengan alasan atau alasan yang adil. Mahkamah ini merujuk kepada kes ***Ireka Construction Berhad v. Chantiravathan A/L Subramaniam James*** **[1995] 2 ILR 11** di mana ia telah dinyatakan bahawa:-

"It is a basic principle of industrial jurisprudence that in a dismissal case the employer must produce convincing evidence that the workman committed the offence or offences the workman is alleged to have committed for which he has been dismissed. The burden of proof lies on the employer to prove that he has just cause and excuse for taking the decision to impose the disciplinary measure of dismissal upon the employee. The just cause must be, either a misconduct, negligence or ***poor performance*** *based on the facts of the case.*

<u>Beban Pembuktian Dalam Kes Di Mana Pemecatan Pekerja Daripada Perkhidmatannya Dipertikaikan Oleh Syarikat</u>:

[23] Dalam kes ***Weltex Knitwear Industries Sdn. Bhd. V. Law Kar Toy & Anor* [1998] CLJU 258; [1998] 1 LNS 258/91998) 7 MLJ 359** adalah relevan mengenai peranan Mahkamah ini apabila pemecatan itu sendiri dipertikaikan oleh Syarikat. Dalam kes ini Hakim Mahkamah Tinggi Haji *Abdul Kadir Bin Sulaiman* berpendapat:-

> *"Next is the burden of proof on the issue of forced resignation raised by the first Respondent. The law is clear that if the fact of dismissal is not in dispute, the burden is on the company to satisfy the court that such dismissal was done with just cause or excuse. This is because, by the 1967 Act, all dismissal is prima facie done without just cause or excuse. Therefore, if an employer asserts otherwise the burden is on him to discharge.* ***However, where the fact of dismissal is in dispute, it is for the workman to establish that he was dismissed by his employer. If he fails, there is no onus whatsoever on the employer to establish anything for in such a situation no dismissal has taken place and the question of it being with just cause or excuse would not at all arise:*** *(emphasis is this Court's)."*

[24] Berdasarkan kes-kes di atas dan berdasarkan pertikaian antara pihak-pihak di sini sama ada kontrak pekerjaan pihak Yang Menuntut adalah kontrak pekerjaan jangka tetap yang tulen atau sebaliknya dan di mana Syarikat menafikan memecat pihak Menuntut daripada pekerjaannya, kini menjadi tanggungjawab pihak Yang Menuntut untuk membuktikan kesnya bahawa dia memang telah dipecat oleh Syarikat daripada pekerjaannya. Oleh itu, beban pembuktian kini telah beralih kepada pihak Yang Menuntut untuk membuktikan bahawa dia telah dipecat oleh

pihak Syarikat daripada pekerjaannya di hadapan Mahkamah untuk menentukan sama ada pemecatan itu jika terbukti sama dengan pemecatan tanpa sebab atau alasan yang adil.

Piawaian/Standard Pembuktian:

[25] Merujuk dalam kes ***Telekom Malaysia Kawasan Utara lwn Krishnan Kutty Sanguni Nair & Anor*** **[2002] 3 CLJ 314** Mahkamah Rayuan telah menetapkan prinsip bahawa piawaian pembuktian yang diperlukan untuk membuktikan sesuatu kes di Mahkamah Perusahaan adalah mengikut imbangan kebarangkalian di mana Abdul Hamid Mohamad, JCA berpendapat:

> *"Thus, we can see that the preponderant view is that the Industrial Court, when hearing a claim of unjust dismissal, even where the ground is one of dishonest act, including "theft", is not required to be satisfied beyond reasonable doubt that the employee has "committed the offence", as in a criminal prosecution. On the other hand, we see that the courts and learned authors have used such terms as "solid and sensible grounds", "sufficient to measure up to a preponderance of the evidence," "whether a case... has been made out", "on the balance of probabilities" and "evidence of probative value". In our view the passage quoted from Administrative Law by H.W.R. Wade & C.F. Forsyth offers the clearest statement on the standard of proof required, that is the civil standard based on the balance of probabilities, which is flexible, so that the degree of probability required is proportionate to the nature of gravity of the issue. But, again, if we may add, these are not "passwords" that the failure to use them or if some other words are used, the decision is automatically rendered bad in law."*

Isu-Isu Yang Perlu Diputuskan:

[26] Isu-isu yang perlu diputuskan oleh Mahkamah dalam perbicaraan ini adalah:-

(i) Sama ada kontrak pekerjaan PYM dengan Syarikat adalah kontrak pekerjaan bertempoh tetap yang tulen;

(ii) Dan jika ya, sama ada kontrak pekerjaan bertempoh tetap itu telah berakhir secara semula jadi dengan berlalunya masa;

(iii) Sekiranya (i) dan (ii) dijawab secara negatif sama ada terdapat pemecatan PYM daripada pekerjaannya dan sama ada pemecatan itu terjumlah satu pemecatan tanpa sebab atau alasan yang adil.

Undang-Undang Berkaitan Kontrak Bertempoh Tetap Tulen:

[27] Kewajipan utama Mahkamah Perusahaan ini apabila menangani isu sama ada kontrak pekerjaan adalah kontrak pekerjaan jangka tetap yang tulen telah dinyatakan dengan jelas dalam kes ***M Vasagam Muthusamy lwn Kesatuan Pekerja-Pekerja Resorts World, Pahang & Anor*** **[2003] 5 CLJ 448** di mana Hakim *Faiza Tamby Chik J* telah berpandangan:

> *"The applicant contended that the Industrial Court had not applied the correct test in making its decision by first asking itself whether there was a dismissal and secondly that if there was a dismissal, whether the dismissal was with just cause or excuse. I am of the opinion that the Industrial Court had correctly addressed the issue in this case by*

determining first whether or not the contract in question was a genuine fixed term contract (see pp. 3 and 4 of the said award). If the Industrial Court made a finding that it was not a genuine fixed term contract but was really a contract of employment, then only would the Industrial Court be required to ask whether there was a dismissal or not and that if so whether it was with just cause or excuse. In the instant case, since a finding was reached that the contract concerned was indeed a genuine fixed term contract, the question of there being a dismissal or not does not arise. Once it was established that there is a genuine fixed term contract, the dissolution of the contract upon reaching the expiry date of the fixed term would clearly spell the end of the worker's tenure with the relevant company."

[28] Hakim Mahkamah Rayuan, *Abdul Kadir Sulaiman* JCA menyampaikan penghakiman Mahkamah Rayuan dalam kes ***M Vasagam Muthusamy*** **[(supra) [2005] 4 CLJ 93],** seterusnya menjelaskan akibat daripada tidak memperbaharui kontrak pekerjaan bertempoh tetap yang tulen dengan cara berikut:-

"Having analysed the evidence before him, at p. 450, the learned chairman of the second respondent came to this conclusion:

That being the case, that it was a genuine fixed term contract of employment, in normal circumstances such a contract automatically comes to an end of itself, in the absence of express renewal. In normal parlance, there is neither a resignation nor a termination and the letter of notice not to renew the Claimant's contract in exhibit CLA-30 was not a letter of termination. It was simply a letter of non-renewal.

The learned Chairman of the second respondent found that the appellant's contract of employment with the first respondent was a genuine fixed term contract and therefore the first respondent has a right to not renew the

said contract upon expiry. This is a pure finding of facts based on the evidence before it....."

[29] Setelah menyatakan kewajipan utama Mahkamah Perusahaan ini untuk menentukan sama ada pihak Yang Menuntut telah diambil bekerja di bawah kontrak pekerjaan jangka tetap yang tulen yang telah berakhir melalui peredaran masa atau sebaliknya, kini menjadi tanggungjawab Mahkamah ini untuk membuat penemuan fakta sama ada kontrak pekerjaan pihak Yang Menuntut dengan pihak Syarikat adalah kontrak pekerjaan bertempoh tetap yang tulen atau sebaliknya. Hanya selepas memutuskan isu utama ini, Mahkamah ini akan pergi lebih jauh untuk menentukan isu-isu lain sama ada terdapat pemecatan dan pemecatan tanpa sebab atau alasan yang adil.

Penilaian Keterangan & Dapatan:

[30] Dalam menentukan sama ada kontrak pekerjaan adalah kontrak pekerjaan bertempoh tetap yang tulen atau kontrak pekerjaan tetap yang berselindung sebagai kontrak pekerjaan bertempoh tetap, Mahkamah ini berpandukan prinsip yang ditetapkan oleh *Mohd Zawawi Salleh* FCJ dalam kes Mahkamah Persekutuan ***Ahmad Zahri Mirza Abdul Hamid lwn AIMS Cyberjaya Sdn. Bhd*.[2020] 6 CLJ 557** yang mana berpendapat seperti mana yang berikut:-

"[55] *The judicial treatment regarding the question of whether an employer had a genuine need for the service of an employee for a fixed duration may be divided into three consideration points:*

(i) The intention of parties (see ***Han Chiang High School/Penang Han Chiang Associated Chinese School Association v. National Union of Teachers in Independent Schools, West Malaysia & Industrial Court of Malaysia [1990] 1 ILR 473****, Hasni Hassan & Ors v. Menteri Sumber Manusia & Anor [2013] 6 CLJ 74****);*

(ii) Employers' subsequent conduct during the course of employment (see ***Innoprise Corporation Sdn. Bhd., Sabah v. Sukumaran Vanugopal [1993] 1 ILR 373B, Sime UEP Development Sdn. Bhd. v. Chu Sh Poi [1996] 1 ILR 256****, Malaysia Airlines Bhd. v. Michael Ng Liang Kok [2000] 3 ILR 179****, Holiday Villages of Malaysia Sdn. Bhd. v. Mohd Zaizam Mustafa [2006] ILRU 0812; [2006] 2 LNS 0812****); and*

(iii) Nature of the employer's business and the nature of work which an employee is engaged to perform (see ***Audrey Yeoh Peng Hoon v. Financial Mediation Bureau [2015] 3 ILR 371****, Charles Aseervatham Abdullah v. The Zenith Hotel Sdn Bhd [2018] ILRU 2349; [2018] 2 LNS 2349****)."*

[31] Merujuk juga dalam tulisan ***Dismissal from Employment and the Remedies, Dr. Ashgar Ali Ali Mohamad, Lexis Nexis Publication 2007,*** seperti yang dinyatakan dalam mukasurat 14:

"The 'right to work' and 'right in the work' are two different concepts. The former deals with the individual right to be employed, which is in conformity with Article 23 of the Universal Declaration of Human Rights 1948, which provides that the 'right to work' is the natural right of every man to obtain employment, while the latter implies 'proprietary right' in employment. At common law, there is no legally enforceable 'right to work'. The House of Lords in Allen v. Flood [1898] AC 1 *(HL) observed:*

"A man has no right to be employed by any particular employer, and has no right to any particular employment if it depends on the will of another "

[32] Berdasarkan kes-kes diperjelaskan di atas, terdapat tiga (3) perkara yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah Perusahaan ini sebelum membuat penentuan tentang status kontrak setiap pekerja. Perkara-perkara tersebut adalah seperti yang berikut:

(i) Niat pihak-pihak;

(ii) Tindakan dan kelakuan majikan selepas menandatangani kontrak; dan

(iii) Bidang atau sifat perniagaan majikan dan sifat pekerjaan pekerja mengikut kontrak.

[33] Sama ada terdapat kegagalan majikan memperbaharui kontrak bertempoh tetap tidak boleh dianggap sebagai pembuangan kerja sekiranya kontrak tersebut tamat mengikut tempoh yang telah dipersetujui dan tidak ditamatkan secara pra-matang. Beban bukti adalah terletak kepada PYM untuk menunjukkan adanya unsur penamatan pra-matang atau *mala fide*. Tanpa bukti tersebut, tamatnya kontrak apabila sudah tiba masanya maka ianya berakhir secara semula jadi *(effluxion of time).* Isu utama yang perlu diperjelaskan dan diputuskan adalah sama ada kontrak perkhidmatan pekerjaan PYM dengan pihak Syarikat dipersetujui sebagai kontrak bertempoh tetap yang tulen dan sah atau kontrak pekerjaan tetap?

[34] Adalah dapatan jelas dan nyata bahawa PYM dalam kes ini berada dalam kontrak bertempoh tetap tulen *(genuine fixed term contract)* telah diberikan notis tamat kontraknya lebih awal oleh majikannya dengan menyatakan tarikh tamat kontrak bertempoh tetap terakhir pada 11/05/2024 di mana PYM telah menandatangani pengesahan tarikh tamat kontraknya. Dengan jelasnya di sini, tiada elemen atau unsur wujud pada setiap masa material bahawa pihak Syarikat telah bertindak secara *mala fide* atau pra-matang seperti mana yang didakwa oleh PYM.

[35] Dalam kes ***Mohamed Mohamed Tolba Said lwn Masha Sdn. Bhd. (Kolej Pengajian Islam Johor)*** **[2018] ILRU 1718; [2018] 2 LNS 1718**; Mahkamah Perusahaan menyatakan seperti berikut:

> *"A fixed term contract is one which has a definite beginning and a definite end. In common law, when for a fixed term expires, it terminates of itself. It has not been "terminated by either party. In the conventional sense, there is neither dismissal nor resignation..."*

[36] Tiada juga dapat membuktikan atas keterangan PYM bahawa surat makluman daripada pihak Syarikat yang dikeluarkan pada 04/05/2024 yang juga ditandatangani sendiri oleh PYM dikatakan telah dipalsukan oleh pihak Syarikat melainkan ianya adalah keterangan kosong yang gagal dibuktikan dan terfikir kemudian *(afterthought)* oleh PYM untuk menyesuaikan sahaja keterangannya dalam kes ini. Malah, keterangannya menyatakan surat tersebut dipalsukan oleh pihak Syarikat telah ditarik balik oleh PYM dalam perbicaraan menunjukkan beliau bukan sahaja keliru dengan tuntutannya bahkan bercanggah dan bertentangan

dengan keterangannya sendiri, sekaligus menunjukkan tuntutan PYM bukan sahaja tidak konsisten, malah tidak berasaskan mengikut undang-undang.

[37] Kewajipan Mahkamah ini untuk membuat penilaian kritikal ke atas semua bukti yang ada yang dikemukakan dan mengujinya dengan dokumen-dokumen kontemporari adalah mustahak bagi Mahkamah ini untuk mencapai satu kesimpulan yang adil dan dalam melaksanakan tugas ini, Mahkamah ini berpandukan kes-kes duluan yang tidak boleh dicabar seperti mana telah ditetapkan oleh Mahkamah Persekutuan dalam kes ***Tindok Besar Estate Sdn. Bhd. lwn Tinjar Co*** **[19719]; [1979] 1 LNS 119** di manakah Hakim Mahkamah Persekutuan, *Chang Ming Tat* FCJ dalam menyampaikan penghakiman Mahkamah telah dengan tegas berpendapat:-

> *"Nevertheless the learned trial Judge expressed himself to be completely satisfied with the veracity of the respondent's witnesses and their evidence.* ***He purported to come to certain findings of fact on the oral evidence but did not notice or consider that the respondent's oral evidence openly clashed with its contemporaneous documentary evidence.*** *For myself, I would with respect feel somewhat* ***safer to refer to and rely on the acts and deeds of a witness which are contemporaneous with the event and to draw the reasonable inferences from them than to believe his subsequent recollection or version of it, particularly if he is a witness with a purpose of his own to serve and if it did not account for the statements in his documents and writings****. Judicial reception of evidence requires that the oral evidence be critically tested against the whole of the other evidence and the circumstances of the case. Plausibility should never be mistaken for veracity. It may be advantageous at this stage to recall the words of Lord Greene MR in* ***Yuill v. Yuill [1945] P 15 at pp. 19-20****:"*

[38] Apabila merujuk kepada kesemua lima (5) kali kontrak bertempoh tetap yang dimasuki oleh PYM dan pihak Syarikat, pembaharuan kontrak baharu tidak boleh dianggap atau berubah menjadi kontrak pekerjaan tetap hanya kerana ianya telah diperbaharui beberapa kali kerana kerana dalam setiap pembaharuan kontrak bertempoh tetap adalah kontrak yang berasingan dengan menyatakan tempoh masa dengan tarikh mula dan akhir telah ditetapkan atas persetujui kedua-dua pihak. Sifat kontrak dalam kes ini adalah jelas dan nyata sebagai kontrak bertempoh tetap tulen dan bukannya kontrak pekerjaan tetap dan ianya bukan sengaja diperbaharui beberapa kali secara automatik atau jangkaan sah pekerjaan tetap atas kehendak PYM sendiri semata-mata.

[39] Merujuk dalam kes ***Mohd Amirul Hassan Ahmad Tajuddin v. USAS Berhad (Universiti Sultan Azlan Shah)*** **[2025] ILRU 0221,** Pengerusi Mahkamah Perusahaan telah menegaskan seperti mana yang berikut:-

> ***"[79]*** *Applying the above principle into the present case, this Court is of the view that the Claimant's claim that he has a legitimate expectation that the fixed term employment contract would be converted into a permanent employment by the Company could not be upheld as the Claimant was well aware and had accepted the employment contract that his position was never confirmed as a permanent employee of the Company and the said fixed term contract has an expiry date. As such, the Claimant was not entitled to complain that he purportedly had legitimate expectation' that he was 'converted' to be a permanent employee and could purportedly work as long as he wished.*
>
> ***…***

[81] *Since the employee's employment contract came to an end, there was no dismissal at all. The Company has no obligation to state reasons for the non- renewal of the fixed term employment contract as the fixed term employment contract has formally brought an end to the employment relationship.*

[82] *This Court is of the opinion that based on the each and every renewal of the fixed term employment contracts, the intention of the parties was crystal clear that it was for a genuine fixed term employment contract, and not a permanent employment with the Company at all material time. Clearly, there was no ambiguity, dispute or otherwise of the parties' intention that it was for a genuine fixed term employment contract agreed and binding between the parties. This Court is convinced that the Claimant understood each and every written term and condition written in the fixed term employment contracts and that the Claimant was well aware that his employment with the Company was on genuine fixed term employment contract at all times.*

[83] *This Court is of considered view that the Claimant knew the fact of the position being on fixed-term contract basis when he accepted the offer of employment and that the Claimant was well aware that his employment with the Company was on fixed-term basis at all times. In the circumstances, based on the letter of offers, the intention of the parties was crystal clear that it was a contract on a fixed-term basis, and not a permanent employment. This Court is satisfied that the Claimant understood on each and every written term and condition written in his letter of offers. As such, there was no ambiguity, dispute or otherwise of the parties' intention that it was a fixed-term contract.*

[84] *This Court is also satisfied that the evidence in this case shows that the terms and conditions of the employment was not on permanent basis. The Claimant himself accepted the employment as a fixed-term contract. Upon accepting the offer, the Claimant also knew that he was*

subjected to the agreed terms and conditions. The facts of this case clearly proves that the Claimant was at all material times was offered positions in the Company under a genuine fixed term contract of employment. This Court concurs with the Company that the contract in this case was a genuine fixed-term contract. The intention of the parties was crystal clear as it was for a fixed-term contract and not a permanent employment. In addition, the Company had not and never issued any letter of converting the fixed-term contract to a permanent employment. It was also clear that there was no intention or initiative from the Company to renew the Claimant's fixed term contract.

[85] *As a general rule, Court should always give effect to the intention of the parties as expressed in the written document, if there is one. The aforesaid offer of employment has clearly stated that the Claimant was working on a fixed term contract basis and this should be upheld by the Court. Undoubtedly, the Claimant and the Company had entered into an agreement whereby the Claimant agreed to work on a fixed term contract basis."*

[40] Perlu juga ditegaskan sekali lagi bahawa majikan tidak mempunyai kewajipan undang-undang untuk memberikan justifikasi bagi setiap keputusan untuk tidak memperbaharui kontrak bertempoh tetap, melainkan jika kontrak tersebut telah ditamatkan sebelum tibanya tarikh atau sebelum tempoh luput. Seperti mana dalam kes ini, pihak Syarikat adalah bebas dan mempunyai hak mutlak untuk tidak memperbaharui kontrak bertempoh tetap PYM apabila ianya sudah tamat tempoh bergantung kepada keperluan operasi dan kehendak pihak Syarikat dari semasa ke semasa tanpa perlu memberikan alasan dan sebab berbuat demikian, melainkan terdapat perlanggaran terma dan syarat kontrak seperti salah laku dan perlanggaran disiplin atau prestasi yang lemah yang tidak mencapai sasaran pihak Syarikat.

Selain daripada itu, adalah jelas bahawa kontrak bertempoh tetap yang sah berakhir dengan sendirinya pada tarikh tamat tanpa menimbulkan isu pembuangan kerja.

[41] Merujuk dalam kes ***Saifullah Idris lwn. South Seas Offshore Sdn. Bhd.*** **[2021] ILRU 1480; [2021] 2 LNS 1480,** di mana Y.A Pengerusi Mahkamah Perusahaan telah membuat penilaian seperti mana yang berikut:

> ***"[21]*** *Memandangkan tidak wujud sebarang tawaran perkhidmatan yang baharu dan/atau sebarang pembaharuan terhadap kontrak tersebut, PYM hanya dibenarkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Syarikat untuk terus bekerja di Syarikat berdasarkan kontrak bulanan "on monthly basis" hanyalah sebagai ehsan kepada PYM bagi tujuan kelangsungan hidupnya yang juga telah melebihi had umur pekerjaan, dengan persetujuan PYM sendiri tanpa paksaan dengan menerima gaji bulanan sebanyak RM5,000/ sekaligus membuktikan PYM telah bekerja secara kontrak bulanan yang bersifat sementara (temporary in nature) di mana pihak Syarikat tidak terikat dengan PYM seperti pekerja-pekerja tetap pihak Syarikat yang lain, memandangkan tempoh perkhidmatan PYM dalam kontrak tersebut telah pun tamat.*
>
> ***[22]*** *Tidak terdapat sebarang kontrak terma tetap atau surat tawaran yang dikeluarkan oleh syarikat Olio Resources Sdn. Bhd. kepada PYM pada Oktober 2019, melainkan hanya sekadar perbincangan sahaja antara Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Syarikat dan PYM, sama ada atas budi bicara dan pertimbangan syarikat Olio Resources Sdn. Bhd. memberikan surat tawaran kerja baharu dan/atau kontrak baharu sekiranya berpuas hati untuk mengambil PYM bekerja dengan syarikat tersebut, dan bukannya satu tawaran kerja baharu seperti yang didakwa oleh PYM.*

[23] *PYM telah gagal membuktikan pemecatan ke atasnya oleh pihak Syarikat oleh kerana Kontrak Terma Tetap tersebut telahpun tamatnya tempohnya dan tiada pembaharuan kontrak baharu ditawarkan kepada PYM. Keterangan ini disahkan dan tidak disangkal oleh PYM seperti mana dalam borang "Exit Interview Form" yang ditandatangani sendiri oleh PYM dengan rela hati menyatakan sebab ingin keluar daripada Syarikat adalah kerana "non-continuation of contract" dan bukannya dipecat atau ditamatkan perkhidmatannya daripada Syarikat."*

…

[55] *Merujuk dalam kes* ***Royal Selengor Yatch Club And Encik Jeyasingam Joseph A/L Joseph Fernandez [2007] ILRU 2378; [2007] 2 LNS 2378,*** *telah menyatakan definasi kontrak terma tempoh tetap (fixed term contract) seperti mana yang berikut:*

> *"...in* ***Dixon v. British Broadcasting Corporation [1979] I.C.R 281****, Lord Denning M.R emphasized that* ***a fixed term contract must be for a specified period...****"*
>
> *"...In* ***Wiltshire County Council v. National Association f Teachers in Further and Higher Education and Guy [1980] i.c.r 455 at 462,*** *Lawton LJ said that* ***"a 'fixed term'... means a term which has a defined beginning and a defined end...".***

[56] *Berdasarkan kandungan kontrak terma tempoh tetap bertarikh 30/10/2018 telah menyatakan dengan jelas dan nyata tempoh berkuat kuasa dan sah perlantikan PYM sebagai Pengurus KSTT selama tempoh dua (2) tahun mulai 01/11/2018 hingga tarikh tamatnya kontrak terma tempoh tetap tersebut pada 01/11/2020. Lantikan PYM adalah berdasarkan sebagai pekerja kontrak dalam tempoh terma tetap. Secara asasnya, apabila terdapatnya kontrak yang dimasuki dan dipersetujui oleh kedua-dua pihak, maka ianya tertakluk dan terikat kepada terma dan syarat yang terkandung dalam kontrak tersebut pada setiap masa yang material. Sekiranya tiada sebarang keterangan*

mengesahkan perlanjutan kontrak yang ditawarkan oleh pihak Syarikat, dengan demikian PYM hendaklah menerima hakikat yang nyata bahawa beliau telahpun melepasi tempoh terma tetap kontrak yang sudah luput melalui evolusi masa.

[57] *Apa yang penting dan perlu diberi perhatian adalah kontrak perkhidmatan PYM dengan pihak Syarikat adalah satu kontrak terma tetap dan dengan itu pihak Syarikat tidak mempunyai sebarang kewajipan untuk memperbaharui atau melanjutkan kontrak PYM itu. Ini adalah seperti yang diputuskan dalam kes* ***Dr. Hj. Sarfuddin bin Othman v. Global Carriers Bhd./Maritime Consortium Management Sdn. Bhd. & Anor [2011] ILRU 1672; [2012] MLJU 581:***

> *"...It would appear that the Applicant had accepted the findings by the Second Respondent that at the expiry of the 3rd Contract, which was a fixed term contract, the First Respondent was under no obligation to renew the Applicant's contract as it was at the discretion of the First Respondent to do so."*

[58] *Merujuk juga dalam kes* ***Joseph Louis Kaliyougarajan Balachandran Lwn. RHB Bank Berhad [2021] CLJU 945; [2021] 1 LNS 945,*** *telah menyatakan berikut:*

"[58] *Mahkamah perlu menekan sekali lagi bahawa Pemohon bukanlah pekerja tetap Responden. Pemohon adalah jelas seorang yang telah sampai umur bersara wajib tetapi telah ditawarkan pekerjaan oleh Responden untuk bekerja dengannya secara kontrak. Kontrak yang dimasuki dan dipersetujui oleh Pemohon sendiri adalah bersama-sama dengan syarat-syarat dan terma-terma pekerjaan yang jelas dan nyata."*

[59] *Kontrak pekerjaan Pemohon adalah jelas suatu "fixed term contract" yang memperincikan bila kontrak itu bermula dan bila ianya tamat/luput/selesai (ended). Mahkamah ini telahpun membuat dapatan*

bahawa Pemohon dalam kes ini sebenar-benarnya telah tersalah tanggap bahawa perkhidmatannya ditamatkan secara tidak adil oleh Responden melalui "penilaian/penarafan prestasi secara unilateral" dan kononnya wujud 'breach of duty of good faith'. Walhal, Kontrak Kedua itu telahpun tamat/luput/selesai (ended) pada 4.2.2014.

[60] *Mahkamah ini mengulang lagi bahawa apabila Responden bertindak untuk tidak memberi kontrak baru atau tidak melanjutkan khidmat Pemohon, Pemohon tidak mempunyai hak atau tidaklah boleh mempersoalkan ataupun mencabar pengakhiran tempoh Kontrak Kedua tersebut dengan meletakkan kesalahan kepada Responden yang tidak menawarkan kontrak yang baru kepadanya ataupun mencari motif kenapa Responden tidak mahu menyambung atau memperbaharui kontraknya.*

[61] *Dengan tempoh Kontrak Kedua Pemohon telah selesai/luput (ended) secara semula jadi/otomatik dengan kontrak tidak perbaharui, Pemohon tidak boleh mendakwa Responden telah bertindak dengan tidak suci hati dan wujud dakwaan pelanggaran kewajipan Responden bertindak suci hati (breach of duty of good faith).*

[62] *Mahkamah ini telahpun membuat dapatan bahawa dalam kontrak sebegini bahawa undang-undang telah menetapkan bahawa tidak wujud sebarang kausa tindakan yang berasaskan "breach of duty of good faith'.*

[63] *Oleh itu, atas alasan-alasan yang dinyatakan oleh Mahkamah ini di atas tadi, isu sama ada wujud pemecatan salah atau tidak atau Mahkamah ini ada bidang kuasa atau tidak untuk membicarakan tindakan atau tuntutan pemecatan salah tidak langsung berbangkit kerana dalam kes Pemohon ini pemecatan salah (unlawful dismissal) tidak langsung wujud. Di samping Pemohon tidak mempunyai remedi undang-undang untuk mempersoalkan tindakan Responden untuk tidak memberikan kontrak yang baru kepadanya atau melanjutkan kontrak perkhidmatan."*

[42] Adalah dapatan keterangan yang jelas dan nyata dan gagal disangkal oleh PYM bahawa kontrak PYM adalah kontrak bertempoh tetap yang tulen, yang telah diperbaharui sebanyak lima (5) kali atas dasar keperluan operasi pihak Syarikat pada masa material di mana kontrak terakhir tamat pada 11/05/2024. Pada 04/05/2024, pihak Syarikat telah mengeluarkan notis awal *"Tamat Kontrak Perkhidmatan Tempoh Tetap – Van Courier"* yang ditandatangani sendiri tanpa paksaan oleh PYM pada 06/05/2024. Keterangan ini konsisten menunjukkan bahawa kontrak tamat mengikut tempoh yang dipersetujui dan bukannya ditamatkan secara pra-matang sebelum tibanya tempoh atau tarikh tamat.

[43] Merujuk juga dalam kes ***Mohamed Jamaluddin Lwn. Koperasi Anggota Kerajaan Ipoh Berhad*** **[2024] ILRU 0133,** Pengerusi Mahkamah Perusahaan telah menyatakan:

> ***"[63]*** *Sebaliknya, keterangan yang jelas dan nyata bahawa tawaran jawatan Pengurus KSTT secara kontrak terma tempoh tetap selama dua (2) tahun dan telahpun tamat tempoh kontrak tempoh tetap tersebut dengan pihak Syarikat pada 01/11/2020. Dalam justifikasi yang sama, pihak Syarikat juga tidak pernah mengeluarkan mana-mana surat rasmi kepada PYM sama ada dengan tujuan untuk mengesahkan jawatan tetap PYM mahupun melanjutkan tempoh kontrak terma tempoh tetap perkhidmatan PYM pada bila-bila masa material, melainkan andaian dan anggapan oleh PYM sendiri tanpa mengemukakan keterangan dokumen untuk menyokong kes tuntutannya.*
>
> ***[64]*** *Manakala lanjutan tempoh perkhidmatan PYM selepas tamatnya kontrak terma tempoh tetap sehinggalah PYM ditamatkan perkhidmatannya hanyalah atas dasar belas ehsan dan budi bicara*

pihak Syarikat yang bukannya boleh disifatkan sebagai pengesahan jawatan atau perlanjutan kontrak perkhidmatan terma tempoh tetap yang asal secara automatik mahupun menjadi obligasi pihak Syarikat.

[65] *Merujuk dalam kes* ***Bhattacharyya vs Secretary General Of UN, Case No 137, Judgment No. 142, UN Doc AT/DEC/114/, 14th April [1971],*** *telah diputuskan bahawa:*

> *"As a general rule a fixed term appointment* ***does not carry the right of renewal.*** *Nevertheless the* ***tribunal is competent to examine the surrounding facts in which the letter of appointment was signed.*** *The tribunal has to consider the contract as a whole not only by reference to the letter of appointment but also in relation to the circumstances in which the contract was concluded."*

[66] *Merujuk lagi dalam kes* ***Royal Selangor Yacht Club v. Jeyasingam Joseph Joseph Fernandez (supra)*** *juga telah memutuskan seperti mana berikut:*

> *"As defined and emphasized by Lawton L.J. and Lord Denning M.R. in* ***Wiltshire Country Council's*** *case (supra) and Dixon's case (supra) respectively, the term of 1 year in CL-2 or COB p.1-2 was in relation to the date of commencement of Claimant's employment with effect from 1 April 2002 which would have satisfied the meaning of a fixed term. As stated by Phillips J in Terry's case (supra), there is no magic about fixed term contracts. Each case will depend on its own facts. Further, the submission by the Claimant of he being deprived the right of livelihood upon the end of his contract of employment does not arise as he was aware of the fixed term and he signed to accept the same. Therefore he must accept the fact and face the reality that if it was not renewed or extended, he would have to leave at the end of the fixed term."*

[67] *Pada masa material juga, PYM juga sedar mengenai terma-terma dan syarat-syarat kontrak beliau dan telah menerima dan menandatangani kontrak tersebut secara sukarela dan tanpa sebarang bantahan atau paksaan. Oleh itu, atas imbangan kebarangkalian, Mahkamah mendapati pihak Syarikat berjaya membuktikan bahawa kontrak pekerjaan/perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak Syarikat kepada PYM adalah satu kontrak terma tetap yang tulen (genuine fixed term contract).”*

[44] Seperti mana keterangan COW-1 mengesahkan bahawa pada masa tamat kontrak bertempoh tetap tersebut, operasi Syarikat tidak lagi memerlukan khidmat *“Van Courier*” bertempoh tetap. Sebaliknya perkhidmatan hanya diteruskan oleh individu yang dilantik sebagai kontraktor bebas. Tindakan ini adalah keterangan jelas membuktikan keputusan Syarikat tidak memperbaharui kontrak PYM adalah berdasarkan perubahan struktur operasi semasa perniagaan Syarikat pada masa material, bukan suatu tindakan diskirminasi atau ketidakhadiran di mana majikan tidak berkewajipan memperbaharui kontrak bertempoh tetap dan tiada implikasi pembaharuan secara automatik atau jangkaan sah untuk pekerjaan tetap. Maka, hubungan pekerjaan yang tamat dengan sendirinya tidak boleh dianggap sebagai tindakan pembuangan kerja.

[45] Tuntutan PYM untuk pembayaran pampasan pembuangan kerja oleh pihak Syarikat atas dakwaan dan anggapannya beliau telah dibuang kerja adalah bercanggah dan bertentangan sama sekali dengan hakikat keterangan yang jelas dan nyata bahawa kontrak bertempoh tetapnya telahpun tamat mengikut tempoh masa dipersetujui.

<u>Kesimpulan</u>:

[46] Sebagai analisa terakhir, keterangan PYM sendiri jelas terpesong dan bercanggah dengan tuntutannya apabila beliau gagal atas bebanan imbangan kebarangkalian untuk membuktikan sebarang elemen pembuangan kerja tanpa sebab dan alasan yang adil oleh pihak Syarikat. Sebaliknya, dapatan keterangan yang jelas dan nyata bahawa kontrak bertempoh tetap tulen adalah telah tamat secara semula jadi atas peredaran masa (*effluxion of time*) apabila tempoh kontrak telahpun tamat selaras dengan keterangan dan bukti bertulis secara *contemporaneous* yang dikemukakan oleh pihak Syarikat.

[47] Seperkara lagi, tiada bukti keterangan dikemukakan oleh PYM dalam perbicaraan ini atas dakwaannya bahawa berlaku *mala fide*, ketidakadilan atau beliau dizalimi *(victimization)* oleh pihak Syarikat apabila kontrak bertempoh tetapnya tidak diperbaharui. Sebaliknya, kontrak bertempoh tetap tulen yang dipersetujui telah dengan jelasnya memperuntukkan tempoh perkhidmatan yang tetap dan terhad mengikut tempoh masa disyaratkan dan dipersetujui kedua-dua pihak. Dapatan Mahkamah ini adalah sangat jelas dan nyata bahawa kontrak perkhidmatan bertempoh tetap yang tulen *(genuine fixed term contract)* yang sah dipersetujui PYM dengan pihak Syarikat telahpun tamat tempohnya tanpa sebarang pembaharuan tanpa wujudnya unsur penamatan pra-matang atau *mala fide* atau dengan motif jahat tersembunyi *(ulterior motive)* oleh pihak Syarikat yang sewajarnya ditolak oleh Mahkamah Perusahaan ini.

[48] Mengambil kira dan menurut **Seksyen 30(5) Akta Perhubungan Perusahan 1967** dan berpandukan prinsip ekuiti, hati nurani yang baik dan merit substansial kes tanpa mengambil kira teknikal dan bentuk undang-undang dan selepas mempertimbangkan keseluruhan fakta kes, keterangan yang dikemukakan dan oleh sebab prinsip Perhubungan Perindustrian dan pertikaian yang ditetapkan seperti yang dinyatakan di atas, Mahkamah Perusahaan ini berpuas hati dan mendapati bahawa PYM telah gagal atas imbangan kebarangkalian bahawa beliau ditamatkan daripada pekerjaannya dengan pihak Syarikat.

[49] Sebaliknya, pihak Syarikat atas bebanan dan piawaian pembuktian yang sama, berjaya membuktikan hubungan dan sifat kontrak pekerjaan yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak pada masa material adalah terjumlah kepada kontrak bertempoh tetap yang sah dan tulen. Oleh yang demikian juga, ibarat sudah terang lagi bersuluh, isu pemecatan PYM tanpa sebab atau alasan yang adil adalah tidak timbul sama sekali dan tidak perlu ditentukan oleh Mahkamah ini.

[50] Maka, dengan ini, tuntutan PYM terhadap pihak Syarikat dalam kes ini adalah ditolak.

DIPERTURUNKAN DAN BERTARIKH PADA 08 DISEMBER 2025
t.t
(ZULHELMY BIN HASAN)
PENGERUSI
MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA
CAWANGAN PERAK